

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4428/2532

นาย ไสว อภิ แสง ปัญญา
นาย สุข จิต นุ พล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680 วรรคสอง
ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 205
ป.รฎีกา มาตรา 118

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาจำประกัน จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกันตามฟ้อง แม้จำเลยที่ 1 เบิกความว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกัน โจทก์ยังคงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์เช่นเดิม เมื่อสัญญาจำประกันปิดอาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบบริบูรณ์ เป็นเอกสารต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานตามประมวลรฎีกา มาตรา 118 มีผลเท่ากับไม่มีสัญญาจำประกัน เป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยที่ 2 ผู้จำประกันเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 ไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์ 150,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกัน เมื่อครบกำหนดชำระเงินคืน จำเลยที่ 1 ไม่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ขอให้

บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 170,625 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ และจำเลยที่ 2 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามฟ้อง ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจำประกันหรือไม่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 โดยฟังข้อเท็จจริงว่า สัญญาจำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับโจทก์ตามฟ้องปิดอาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลกฎหมาย แล้ววินิจฉัยว่า สัญญาจำประกันปิดอาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบดังกล่าวรับฟังเป็นพยานหลักฐานให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาจำประกันหาได้ไม่ โจทก์ฎีกาว่าแม้สัญญาจำประกันจะปิดอาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบ แต่จำเลยที่ 1 ได้เบิกความว่าลายมือชื่อในช่องผู้จำประกันเป็นลายมือชื่อจำเลยที่ 2 ย่อมฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกันโดยไม่ต้องอาศัยเอกสารสัญญาจำประกัน จึงบังคับให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาจำประกันได้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้จำเลยที่ 2 มิได้ให้การรับว่าได้ทำสัญญาจำประกันตามฟ้องกับโจทก์ หากแต่จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ ดังนี้ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกันตามฟ้อง ลำพังแต่จำเลยที่ 1 เบิกความว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกัน ไม่มีผลให้โจทก์หมดหน้าที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกัน

หากแต่โจทก์ยังคงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์อยู่เช่นเดิม เมื่อสัญญาค้ำประกันปิดอากร
แสตมป์ไม่ครบบริบูรณ์เป็นเอกสารที่ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 มีผลเท่ากับไม่มีสัญญาค้ำประกันเป็นหลักฐานเป็น
หนังสือ ลงลายมือชื่อจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องร้องให้บังคับคดี
แก่จำเลยที่ 2 หาได้ไม่ ทั้งนี้ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 680 วรรคสอง

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ